

1500951-14.2022.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... anotações sobre a contabilidade do tráfico; e R\$ 17,00 em notas variadas.

Também foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular, sendo um da marca LG e outro da marca Samsung, pertencentes ao acusado.

O acusado, perante a autoridade policial, confessou que as drogas se destinavam ao tráfico.

Auto de prisão em flagrante à p. 01. Na audiência de custódia, em 12 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

2ª Vara

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1251, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500951-14.2022.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-14.2022.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100217/2022 - DEL.POL.MONTE ALTO, 24253558 -

DEL.POL.MONTE ALTO, 2100217 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CARDOSO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Vistos.

LUCAS CARDOSO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos narrados a seguir.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na manhã de 12 de abril de 2022, por volta das 6h10min, na Rua Natal Picolo, nº 61-fundos, nesta cidade de Monte Alto, o acusado, menor de 21 anos à data do fato, após adquirir de maneira escusa, guardava e tinha em depósito, na sua residência, para fins de tráfico, 32 porções de cocaína, com peso bruto de 58,7 gramas; 05 porções de maconha, com peso

bruto de 5,44 gramas; e 183 pedras de crack, conforme autos de exibição e apreensão (p. 18/20) e de constatação preliminar de entorpecente (p. 21/22), confirmado pelo laudo pericial juntado às p. 73/75 e 133/135.

Consoante o apurado, na data dos fatos, em cumprimento ao Mandado de Prisão Temporária expedido pelo Juízo da Comarca de Pirangi-SP, nos autos do Processo nº 1500027-80.2022.8.26.0698, policiais civis da cidade de Vista Alegre do Alto e Pirangi, com o apoio de policiais militares da Força Tática de Jaboticabal, estiveram na residência do acusado.

Após autorização do acusado, os policiais ingressaram na sua residência e em buscas pelo imóvel, localizaram as drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), além de outros objetos: 111 microtubos vazios; 27 tubos grandes; embalagens plásticas tipo gelinho, utilizadas para embalar drogas; uma balança digital; uma tesoura; um caderno e uma folha de papel contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico; e R\$ 17,00 em notas variadas. Também foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular, sendo um da marca LG e outro da marca Samsung, pertencentes ao acusado.

O acusado, perante a autoridade policial, confessou que as drogas se destinavam ao tráfico.

Auto de prisão em flagrante à p. 01. Na audiência de custódia, em 12 de abril de 2022, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (p. 34/37). Mandado de prisão cumprido às p. 43/44.

Boletim de Ocorrência às p. 07/10.

Auto de Exibição e Apreensão às p. 18/20.

Auto de constatação preliminar de entorpecente à p. 21/22.

Laudos periciais dos objetos apreendidos às p. 76/93 e 106/112.

Laudos periciais definitivos dos entorpecentes às p. 73/75 e 133/135.

Folha de antecedentes, certidão criminal e informações de antecedentes infracionais juntadas às p. 30/33.

Relatório final às p. 60/61.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 12 de maio de 2022 (p. 64/66).

O acusado foi notificado (p. 128), apresentando defesa prévia às p. 96/101.

A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2022 (p. 102/103).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha comum e o réu foi interrogado.

Em alegações finais (p. 153/159), o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com aplicação da atenuante da menoridade relativa. Aduz não ser caso para aplicação do tráfico privilegiado. Por fim, sendo o delito equiparado a hediondo, o regime a ser fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado.

A Defesa, em alegações finais (p. 166/176), requereu em caso de eventual condenação, seja reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), ante a primariedade do acusado e a não exasperação da pena-base pela quantidade de entorpecente, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea

e da menoridade relativa, bem como fixado o regime aberto para cumprimento da pena, com substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01); pelo boletim de ocorrência (p. 07/10); pelo auto de exibição e apreensão (p. 18/20); pelo auto de constatação preliminar de entorpecente (p. 21/22); pelos laudos periciais (p. 73/75, 76/93, 106/112 e 133/135) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha de acusação Leonardo Henrique Cardozo, policial militar da Força Tática de Jaboticabal, em sede policial relatou que na data do fato estava de serviço e juntamente com outros Policiais Militares e Civis foi até a Rua Natal Pícolo, 61, fundos, nesta cidade de Monte Alto, para cumprirem um Mandado de Prisão expedido nos autos do Processo nº 1500027-80.2022.8.26.0698, expedido pelo Juízo de Pirangi, em desfavor do acusado Lucas. No local, encontraram o acusado e sua amásia Laysla. Informaram ao acusado sobre a existência do Mandado de Prisão e indagaram-no sobre a existência de algo ilícito na residência, uma vez que existem denúncias de que ele vêm comercializando drogas. O acusado disse que tinha drogas na residência e apontou-lhes que estavam no guarda-roupas. Lá encontraram 183 pedras de crack, 32 cápsulas de cocaína e 05 invólucros de maconha, todos embalados e prontos para serem comercializados. Além da droga, encontraram diversas cápsulas vazias, grande quantidade de saquinhos do tipo utilizado para fazer "gelinho" e saquinhos maiores, comumente utilizados para embalar drogas, 01 micro balança de precisão e R\$ 17,00 em notas e moedas. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado pelo flagrante, e o apresentaram na Delegacia (p. 03). Em juízo, reafirmou os fatos narrados na fase policial. Às perguntas da acusação, respondeu que não se recorda se o acusado apresentou alguma versão sobre o fato. Às perguntas da defesa, respondeu que não atua como policial na cidade de Monte Alto e não conhecia o acusado. O acusado indicou onde estava uma parte dos entorpecentes, porém, durante a revista pelo local, foram localizados outros que ele não havia mencionado.

A testemunha de acusação Carlos Antônio Maria Junior, policial militar da Força Tática de Jaboticabal, em sede policial e em Juízo confirmou os fatos narrados por seu colega de farda PM Leonardo Henrique Cardozo. Às perguntas da defesa, respondeu que só atua em Monte Alto quando solicitam apoio policial e não conhecia o acusado.

A testemunha comum Laysla Vitória Rodrigues Dias, amásia do acusado, em sede policial relatou, na presença de sua genitora - Sra. Tatiane Aparecida Rodrigues, em razão de sua menoridade, que está amasiada com Lucas há aproximadamente 09 meses e estavam residindo na Rua Natal Pícolo, 61, nos fundos da casa do avô dele. Afirmou que tinha conhecimento de que o acusado vendia drogas, no entanto, não sabia que ele armazenava as drogas em casa. Relatou que policiais foram cumprir um Mandado de Prisão em desfavor de Lucas, e ele confessou que tinha drogas em casa, inclusive mostrou aos policiais onde elas estavam. Informou que tinha conhecimento dos objetos apreendidos, no entanto, afirma que utilizava os saquinhos plásticos para fazer "gelinho" e não tinha conhecimento se o acusado os utilizava para embalar drogas. Não sabia para que era utilizada a balança. Afirmou que não é usuária de drogas e sabe que o acusado fuma maconha. Informou que nunca presenciou o acusado vendendo drogas ali na residência. Informou ainda que o dinheiro apreendido é de sua propriedade, proveniente de seu trabalho no Supermercado Amarelinha. Disse que o acusado não tem trabalho fixo, apenas fazia alguns "bicos"

de pintor com o pai dele (p. 04). Em Juízo, respondeu que estava presente na data da prisão do acusado, e que não sabia que havia drogas na residência. Às perguntas da defesa, respondeu que Lucas trabalha com o pai dele, de serviço de pintor. Nunca viu o acusado comercializando entorpecentes.

O acusado Lucas Cardoso Ribeiro, em sede policial, confessou a prática do delito que está sendo acusado. Informou que na data do fato, policiais foram até sua residência para cumprirem um Mandado de Prisão e o indagaram sobre a existência de drogas na residência, tendo ele mesmo indicado onde estavam as drogas apreendidas, as quais eram destinadas ao comércio. Disse que sua amásia tinha conhecimento de que estava comercializando drogas e a todo instante orientava-o a parar de praticar tal ato e afirma que ela não sabia da existência das drogas na residência, pois não praticava o comércio ali. Informou que os objetos apreendidos, ou seja, os saquinhos e as cápsulas eram utilizados para embalar drogas e a balança para fazer a pesagem. Disse que o dinheiro apreendido não era proveniente da venda de drogas, aliás nem sabia da existência do dinheiro na residência. Indagado, relatou que tem passagens pela polícia pela prática de Tráfico de Drogas (p. 05). Em juízo, declarou que tem 20 anos, é amasiado, não tem filhos, mora com a namorada numa casa de fundos, na Rua Natal Picolo, nº 61, e na casa da frente mora sua genitora e seu avô. A casa é própria. Estava trabalhando fazendo pintura e serviço geral com seu pai antes de ser preso. É usuário apenas de maconha. Respondeu processo criminal quando era menor, por tráfico, e ficou internado na Fundação Casa. Negou que estivesse vendendo as drogas, alegou que estava apenas guardando para um colega, o qual não pode mencionar o nome, para não comprometer sua família. Disse que pegou um empréstimo com esse amigo e para saldar a dívida, como não tinha dinheiro, estava guardando a droga. Alega que até os apetrechos para embalar a droga estavam numa bolsa rosa, que deveria guardar. Às perguntas da acusação, respondeu que devia R\$ 5.000,00 e não tinha condição de pagar, então para abater a dívida, deveria guardar a bolsa com tudo que estava dentro para o amigo que lhe emprestou o dinheiro. Às perguntas da defesa, respondeu que trabalha com o pai desde 2021.

Pois bem.

As narrativas apresentadas pelos policiais são uníssonas e não diferem daquelas que foram por eles prestadas na fase preliminar da investigação. Não há contradições. Não foram apurados, por sua vez, elementos que afastassem a idoneidade de ambos a ponto de fragilizar os relatos apresentados.

Ressalte-se ainda que é possível reconhecer a confissão espontânea do acusado em Juízo, pois mesmo tendo negado a comercialização, admitiu estar guardando as drogas, o que já configura o crime descrito no art. 33, caput, do CP, que contempla as condutas de ter em depósito e guardar.

Por fim, entendo que não estão presentes todos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quais sejam: (i) o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) nem integre organização criminosa.

No presente caso, só se verifica que o réu é tecnicamente primário e não integra organização criminosa, mas possui envolvimento anterior com o tráfico de drogas, tendo inclusive sido internado na Fundação Casa por ato infracional equiparado a este delito. Além disso, a considerável quantidade e variedade de drogas localizadas em seu poder (32 porções de cocaína, com peso bruto de 58,7 gramas; 05 porções de maconha, com peso bruto de 5,44 gramas; e 183 pedras de crack), que naturalmente seriam destinadas ao tráfico, faz concluir que esteja se dedicando de forma permanente e habitual ao crime, uma vez que não comprovou nos autos trabalho lícito para prover seu sustento.

Assim sendo, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluem a culpabilidade ou extingam a punibilidade do acusado, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena, seguindo o rito trifásico preconizado pelo artigo 68 do Código Penal, tendo por norte o comando do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como os princípios da necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (artigo 59 do Código Penal), além do art. 42 da Lei 11.343/06.

Verifico na primeira fase que a culpabilidade é normal ao delito praticado. As circunstâncias do crime não contêm peculiaridades e a motivação é comum ao tipo. No tocante à conduta social e personalidade, nada a considerar, pois o Juízo não possui capacidade técnica para análise de atributos psicológicos do acusado que, ademais, é tecnicamente primário (p. 30/33). Trata-se de crime sem vítimas identificáveis e as consequências são normais ao tipo. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, a pena fica definitivamente fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto nos artigos 60 do Código Penal e 43 da Lei 11.343/06, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as razões expostas durante a aplicação da pena, fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, por entender que tal providência depende de requisitos subjetivos somente aferíveis pelo juízo da execução penal.

Diante da quantidade da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tendo em vista a fixação de regime menos gravoso que o fechado e a primariedade do réu, a despeito da quantidade de drogas apreendidas em seu poder, concedo o direito de recorrer em liberdade, em consonância com entendimento manifestado pela Ministra Rosa Weber nos autos do HC 196.062/SP e pelo Ministro Edson Facchin nos autos do HC 213.750/RJ. Neste sentido segue também julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 66 gramas de cocaína e 174,5 gramas de maconha. Fixação do regime semiaberto com manutenção da prisão preventiva. Pleito do direito de recorrer em liberdade. Sentença que reconhece a primariedade do agente e a pouca quantidade de drogas apreendidas. Desproporcionalidade entre a custódia cautelar e o regime prisional intermediário. Constrangimento ilegal configurado. Ratificação da liminar. Ordem concedida.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2096845-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021) (destaquei)

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06.

Por fim, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, consoante art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu LUCAS CARDOSO RIBEIRO, RG nº 60.289.178, filho de Valdinerio Soares Ribeiro e Francislaine Cardoso, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pecuniária no valor de 500 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo. Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça, cujo cabimento deve ser aferido pelo Juízo da Execução Criminal. O réu possui o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar no feito, nos termos do Convênio OAB/DPE. Após o trânsito em julgado da sentença: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) intime-se o réu para pagar a multa fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução nas formas da lei; c) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação do réu; d) oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e) formem-se os autos da execução; f) proceda-se à destruição das amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei 11.343/06; e g) decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União (art. 91, II, do CP e art. 63, da Lei 11.343/06), oficiando-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. P.I.C.

Monte Alto, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA